

ORIGINAL

RECIBIDO ABR15'26PM2:04
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 103

INFORME NEGATIVO

15-9 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 103.

La Resolución del Senado 103, propone que el Senado de Puerto Rico someta el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático presentado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, conforme a la Ley 33-2019, según enmendada, a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), para que realice un análisis macroeconómico sobre el Plan, que verse sobre cada una de las recomendaciones hechas por el Comité, y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, tanto para el sector privado, como para el gobierno, de no adoptar las iniciativas de política pública presentadas en el mismo.

Mediante la Ley 1-2023, conocida como "Ley de Investigación, Análisis y Fiscalización Presupuestaria de Puerto Rico", se estableció la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Esta oficina fue creada con el propósito principal de asistir a la Asamblea Legislativa mediante análisis técnicos de carácter fiscal, presupuestario y económico relacionados principalmente con el impacto de medidas legislativas sobre las finanzas públicas del Gobierno de Puerto Rico. Su función primordial consiste en preparar estimados de impacto fiscal, análisis presupuestarios y evaluaciones económicas dirigidas a informar el proceso legislativo, particularmente en

Q

lo que respecta a los efectos que la legislación presentada tenga sobre los ingresos y gastos del gobierno.

En ese sentido, aunque la OPAL puede realizar análisis económicos vinculados al impacto fiscal de determinadas políticas públicas o medidas legislativas, la encomienda que propone esta resolución va más allá de ese marco legal. El mandato que se pretende imponer a la OPAL mediante esta resolución requeriría la realización de un análisis amplio de política pública, incluyendo evaluaciones macroeconómicas complejas, proyecciones de impacto sectorial en industrias privadas, estimaciones sobre pérdidas en ganancias comerciales y empleo, así como posibles efectos económicos a gran escala sobre nuestra economía.

De igual forma, esta resolución propone que la OPAL analice el impacto del plan en diversas comunidades e industrias comerciales, incluyendo posibles efectos sobre la actividad económica privada y hasta escenarios de recesión económica. Este tipo de estudios trasciende el análisis fiscal y presupuestario que caracteriza las funciones de la OPAL y corresponde más propiamente a entidades con responsabilidades de planificación económica, análisis macroeconómico especializado o formulación de política pública ambiental.

De igual forma, es necesario señalar que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa no cuenta con el personal técnico especializado ni con el peritaje multidisciplinario que requeriría cumplir con el alcance y la magnitud del análisis que exige esta resolución. La evaluación integral de los posibles efectos macroeconómicos de un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, así como el análisis de su impacto en comunidades, sectores industriales, empleo, actividad económica privada y recaudos gubernamentales, requeriría la participación de expertos en economía macroeconómica, modelaje económico, política pública ambiental, planificación económica y análisis sectorial, entre otras disciplinas. Por consiguiente, asignar dicha encomienda a la OPAL implicaría exigir a esta oficina la realización de estudios que exceden tanto el ámbito de sus funciones legales como los recursos técnicos y profesionales con los que actualmente cuenta.



Por lo antes expuesto, esta Comisión considera que la encomienda que esta resolución le impone a la OPAL excede el alcance de las funciones que le fueron delegadas en su ley habilitadora. Requerir a la OPAL que realice un análisis tan amplio y abarcador podría desvirtuar su misión principal de proveer asesoramiento técnico en materia fiscal y presupuestaria a la Asamblea Legislativa sobre aquellas medidas que se encuentren ante su consideración.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 103.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente